

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3155/2531

อัยการ กรมอัยการ
จำสิบตำรวจตรี พิระ ไตรยปักษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 149

จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด ได้จับกุมผู้กระทำความผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบพร้อมของกลางแล้วไม่นำส่งสถานีตำรวจทันที กลับพาไปที่ปั๊यरรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็นและให้ผู้ถูกจับกุมโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตกลงกันที่ปั๊यरรถโดยสารประจำทางและรออยู่เป็นเวลานาน เมื่อพาผู้ถูกจับไปสถานีตำรวจจำเลยเข้าไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น ไม่มอบบันทึกการจับกุมและของกลางให้ทั้งไม่นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปด้วย แสดงว่าเป็นเพียงแผนการของจำเลยให้ผู้ต้องหากลัวและหาทางตกลงกับจำเลยจำเลยไม่มีเจตนาที่จะมอบผู้ต้องหาให้แก่พนักงานสอบสวนจริงจึงพฤติการณ์ของจำเลยถือได้ว่าเป็นการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้ต้องหาแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดจำนวนเงิน และฝ่ายผู้ต้องหายังไม่ได้ตอบตกลงเท่านั้น การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบ แล้วเรียกและยอมจะรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อจะ

ปล่อยตัวไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 149, 157 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 จำคุกคนละ 5 ปี ข้อหาอื่นให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องในความผิดตามมาตรา 149 ด้วยโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงข้อเดียวว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือไม่นายสมเกียรติ แซ่ตั้ง พยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองจับพยานและนางสาววิลาวรรณอินทรประสิทธิ์ได้พร้อมด้วยโปยสลากกินรวบ 6 แผ่น เงินสด 500 บาทกล่าวหาว่าเล่นการพนันสลากกินรวบที่ใกล้สี่แยกบางเขน แล้วจำเลยทั้งสองพาพยานและนางสาววิลาวรรณไปที่ป้ายรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้านชลนิเวศน์ซึ่งมีโทรศัพท์สาธารณะอยู่ใกล้ ๆ จำเลยที่ 1 บอกให้พยานโทรศัพท์ได้ พยานโทรศัพท์ถึงนายสถาพร มณีส่องแสงซึ่งเป็นเจ้าของโปยและเป็นพี่ชายของพยานบอกว่าถูกจับกุมอยู่ที่หมู่บ้านชลนิเวศน์ จะจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วง จำเลยที่ 1 จะขอพูดโทรศัพท์กับนายสถาพรด้วย แต่พยานไม่ยอม จำเลยที่ 1 ให้พยานบอกนายสถาพรว่าให้มาตกลงกันที่ป้ายรถโดยสารประจำทางนั้น นายสถาพรได้บอกให้พยานรออยู่ที่ป้ายรถโดยสารประจำทางต่อมาประมาณ 30 นาที จำเลยทั้งสองพาพยานและนางสาววิลาวรรณไปที่สถานีตำรวจนครบาลพลโยธินและสถานีตำรวจนครบาลบางเขนจนกระทั่งถูกจับกุมอีกครั้งหนึ่ง นายสถาพร มณีส่องแสงพยานโจทก์เบิกความว่า นายสมเกียรติ โทรศัพท์บอกว่าถูกเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามจับที่สี่แยกบางเขน ที่หน้าวัดเสมียนนารี ให้เอาเงิน 10,000 บาทไปด้วยเพื่อตกลงกับตำรวจกองปราบปราม ต่อมาพยานนำเงิน 10,000 บาทไปตามสถานที่ที่นัดหมายแต่ไม่พบ ในที่สุดทราบว่านายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน จึงตามไปและใช้เงิน 10,000 บาทดังกล่าวประกันตัวนายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณ เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสองไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน เบิกความสอดคล้องตรงกัน มี

เหตุผลไม่เป็นพิรุฬ พังได้ว่าจำเลยที่ 1 บอกให้นายสมเกียรติแจ้งแก่นายสถาพรไปตกลงกับจำเลยที่ป้ายรถโดยสารประจำทาง หากไม่เป็นความจริง เมื่อนายสมเกียรติโทรศัพท์เสร็จแล้ว จำเลยทั้งสองไม่จำเป็นต้องรออยู่ที่ป้ายรถโดยสารประจำทางนานถึง 30 นาที เมื่อเห็นว่านายสถาพรไม่มาแน่แล้ว จึงพานายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณไปที่อื่น และการที่นายสถาพรนำเงิน 10,000 บาทตามนายสมเกียรติไปที่ป้ายรถโดยสารประจำทางแต่ไม่พบ และในที่สุดได้ใช้เงินดังกล่าวประกันนายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณแสดงว่านายสมเกียรติได้โทรศัพท์ให้นายสถาพรนำเงินไปเพื่อตกลงกับจำเลยทั้งสองตามที่จำเลยบอก ทั้งพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองเมื่อจับนายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณแล้ว ไม่นำส่งสถานีตำรวจทันที กลับพาไปที่ป้ายรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้านชลนิเวศน์โดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น และให้นายสมเกียรติโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรออยู่เป็นเวลานานเมื่อนายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน จำเลยที่ 1 เข้าไปแจ้งกับร้อยตำรวจโทธรรมบุญ นาคละมูล ฉะย ๑ ไม่มอบบันทึกการจับกุมและของกลางให้ และไม่นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปด้วย เมื่อร้อยตำรวจโทธรรมบุญบอกให้นำผู้ต้องหาไปมอบแก่พันตำรวจตรีวิชัยเย็นสุดใจ จำเลยไม่ยอมปฏิบัติตาม พันตำรวจตรีวิชัยเบิกความว่า เมื่อทราบจากร้อยตำรวจโทธรรมบุญว่า จำเลยจะนำผู้ต้องหามอบพยาน จึงออกไปดูเห็นจำเลยนั่งอยู่ที่สถานีตำรวจ พยานจึงนั่งรออยู่ประมาณ 10 นาที จำเลยก็ไม่นำผู้ต้องหาไปมอบ พยานจึงบอกให้ร้อยตำรวจตรีณเรศวร์ ขมีนเครือ คอยดูจำเลยไว้ ต่อมาเวลาประมาณ 15 นาฬิกา จำเลยจะนำผู้ต้องหาออกไปจากสถานีตำรวจร้อยตำรวจตรีณเรศวร์จึงจับจำเลยทั้งสอง นายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณได้ เห็นว่าเหตุที่จำเลยพานายสมเกียรติและนางสาววิลาวรรณไปที่สถานีตำรวจนครบาลต่าง ๆ เป็นแต่เพียงแผนการให้ผู้ต้องหากลัว และหาทางตกลงกับจำเลย จำเลยไม่มีเจตนาที่จะมอบผู้ต้องหาให้แก่พนักงานสอบสวนจริงจึงเหตุที่ต้องนั่งอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนเป็นเวลานานก็เพื่อรอนายสถาพรมาตกลงด้วย

เท่านั้น เพราะที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนนายสมเกียรติโทรศัพท์แจ้งให้ญาติทราบไว้แล้ว ในที่สุดเมื่อเห็นว่านายสภาพไม่มาจึงคิดพานายสมเกียรติไปที่อื่นอีก ข้ออ้างของจำเลยไม่ได้กล่าวถึงข้อที่นำผู้ต้องหาไปที่ป้ายรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้านชลนิเวศน์เท่ากับจำเลยไม่ปฏิเสธเรื่องที่ได้บอกให้นายสมเกียรติแจ้งให้นายสภาพไปตกลงกันที่ป้ายรถโดยสารประจำทาง ส่วนข้ออ้างที่ว่า ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนจำเลยได้ไปพบสารวัตรสืบสวนสอบสวนแล้วแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องจึงนั่งคอย และในที่สุดจึงชวนผู้ต้องหาไปรับประทานอาหารแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพันตำรวจตรีวิชัยได้นั่งรอจำเลยอยู่ในห้อง และในวันดังกล่าวพันตำรวจตรีวิชัยไม่ได้ไปราชการที่ไหน หากจำเลยปฏิบัติการโดยสุจริตจึงไม่มีเหตุผลที่จะตามหาพันตำรวจตรีวิชัยไม่พบ และไม่มีเหตุผลที่จะต้องนั่งรออยู่เป็นเวลานาน ให้เป็นที่เสียหายแก่จำเลย ข้อที่อ้างว่าเพื่อจะไปรับประทานอาหารก็ปรากฏว่าในบริเวณสถานีตำรวจดังกล่าวก็มีร้านอาหารขายด้วย จึงไม่จำเป็นต้องพาผู้ต้องหาออกไปจากสถานีตำรวจให้เป็นเรื่องยุ่งยาก ตามพฤติการณ์แห่งคดีแม้จำเลยไม่ได้กล่าวถ้อยคำเรียกร้องทรัพย์สินจากนายสมเกียรติโดยตรงแต่ข้อความที่บอกนายสมเกียรติให้แจ้งแก่นายสภาพไปตกลงกันที่ป้ายรถโดยสารประจำทางนั้น เป็นข้อความที่ประชาชนทั่วไปทราบความหมายดี เพราะการตกลงกันระหว่างผู้จับกับผู้ถูกจับเรื่องการพ้นในกรณีที่บุคคลภายนอกไม่ได้เข้ามารู้เห็นการจับกุมและรู้เห็นข้อตกลง ซึ่งกระทำกันเป็นเรื่องลับ ย่อมเข้าใจได้ว่าผู้ถูกจับจะจ่ายเงินและผู้จับจะปล่อยผู้ถูกจับ กรณีนี้จำเลยเป็นฝ่ายเสนอให้มีข้อตกลงซึ่งไม่มีความจำเป็นหรือเหตุใดตามหน้าที่ที่จะกระทำเช่นนั้น ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ มีมติว่า พฤติการณ์ของจำเลยถือได้ว่าเป็นการเรียกร้องทรัพย์สินจากผู้ต้องหาแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดจำนวนเงิน และฝ่ายผู้ต้องหายังไม่ได้ตอบตกลงเท่านั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(สอง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีจำเลยไม่เคยกล่าวออกปากเรียกร้องให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ถูกจับในข้อหากระทำความผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบ ให้เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ แก่จำเลยแต่อย่างใด ที่จะเกี่ยวข้องอยู่บ้างก็มีเพียงแต่ว่า ขณะนำตัวไปที่ป้ายรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้านชลนิเวศน์ จำเลยบอกให้นายสมเกียรติโทรศัพท์ได้เท่านั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวน่าจะห่างไกลจากองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 149 อยู่มาก ดังนั้น จึงมีบางความเห็นที่เห็นว่า เมื่อจำเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดเจนเรียกเอาทรัพย์สินจากผู้ต้องหา ก็จะตีความให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้โดยเฉพาะการตีความในคดีอาญามีหลักว่า จะต้องตีความโดยเคร่งครัดจำเลยจึงไม่น่าจะมีความผิด ความเห็นอีกฝ่ายเห็นว่า ในกรณีนี้น่าจะไม่ใช่เป็นการตีความเพราะมิใช่เป็นเรื่องที่แปลความหมายของถ้อยคำซึ่งข้อความนั้นกำกวม หรืออาจแปลได้เป็นหลายนัย แต่เป็นเรื่องการปรับบทกฎหมายว่าในพฤติการณ์ที่ปรากฏในคดีถือได้หรือไม่ว่าจำเลยได้ "เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน" ดังนั้น หลักที่ว่าการตีความในคดีอาญาจะขยายความ (EXTENSIVE) ไม่ได้ จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยคดีนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้ว เห็นได้ว่า คดีนี้ มีพฤติการณ์อยู่หลายประการที่ชี้ให้เห็นว่า

จำเลยต้องการจะได้ประโยชน์จากการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง อาทิ เมื่อจับกุมผู้ต้องหาแล้ว จำเลยมิได้นำส่งตัวผู้ต้องหาในทันที กลับพาเดินทางผ่านสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและพหลโยธิน ตลอดจนการรอคอยที่ป้ายรถประจำทาง หลังจากให้นายสมเกียรติโทรศัพท์แล้ว นานถึง 30 นาที ทั้งเมื่อพาตัวผู้ต้องหาไปแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ก็ไม่ได้มอบตัวผู้ต้องหาและบันทึกการจับกุมให้เหล่านี ล้วนเป็นข้อที่ไม่สุจริตของจำเลยแสดงว่า จำเลยมีเจตนาเรียกทรัพย์สินจากผู้ต้องหาแล้วศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่จึงเห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยเป็นความผิดตามมาตรา 149 มติของที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว น่าจะถูกต้องและชอบธรรม เพราะกรณีตามพฤติการณ์เช่นนี้จำเลยไม่จำเป็นต้องกล่าวด้วยวาจา หรือต้องพูดออกมาแต่อย่างใดก็แสดงความหมายและเจตนาของจำเลยอยู่แล้วในทางตรงกันข้าม ถ้าเห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ได้ความดังกล่าวแล้วไม่เป็นความผิด ก็จะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายได้ อนึ่ง เมื่อฟังว่าพฤติการณ์และกิริยาอาการของจำเลยเป็นการเรียกทรัพย์สินจากผู้ต้องหาแล้ว การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดสำเร็จ มิใช่เพียงแต่อยู่ในขั้นเตรียมการหรือขั้นพยายามเท่านั้น สุชาติสุขสมิต